

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-032	처분요구일자	2022. 5. 18.
처 분 종 류	시정(2 : 환수1, 환급1), 권고(1), 통보(2)		
관 계 기 관	○○○○○처		
제 목	公社 발주사업 관련 하도급사의 철거자재 무단 처리		

지 적 내 용

○○○○○처 ☆☆☆팀에서는 제1여객터미널 시설 재배치 기간 중 노후 ☆☆☆ 및 ▷▷ 시설의 교체를 위하여 ‘제1여객터미널 ☆☆☆시설 개선 ★★공사’(이하 ‘관련공사’라 한다.)를 발주하고 2019. 11. 3. ◆◆◆(주) 컨소시엄과 계약을 체결하였다. 또한 ◆◆◆(주) 컨소시엄은 ○○○○○처 ☆☆☆팀의 승인을 통하여 2020. 1. 13. (주)◇◇(이하 ◆◆◆(주) 컨소시엄과 (주)◇◇을 ‘시공사’라 한다.)과 하도급 계약을 체결하였다.

1. 하도급사의 公社 자산 무단 반출

관련공사는 기 설치된 ▷▷▷, ▶▶ 및 ♠♠, ♠♠시설 등 노후 ☆☆☆시설 교체가 주된 공정으로서 ‘시방서 및 유의사항’에 따르면 시공자는 철거 공사를 시행한 후

1) 제1여객터미널 ☆☆☆시설 개선 ★★공사

- 계약상대 : ◆◆◆(주) + ◀◀◀(주)
- 계약기간 : 2019. 12. 1. ~ 2022. 8. 1.
- 계약금액 : 14,427,692,330원 (★★ 분야 90% + ▷▷ 분야 10%)

구 분	◆◆◆(주), [원]	◀◀◀(주), [원]	합계[원]
★★(90%)	8,917,699,203	3,821,871,087	12,739,570,290
▷▷(10%)	1,688,122,040		1,688,122,040
합계[원]	10,605,821,243	3,821,871,087	14,427,692,330

- 하도급 계약 현황

구 분	◆◆◆(주), [원]	◀◀◀(주), [원]	합계[원]
★★(◇◇)	6,829,900,000	2,927,100,000	9,757,000,000
▷▷(▶▶▶▶▶)	1,317,800,000		1,317,800,000
합계[원]	8,147,700,000	2,927,100,000	11,074,800,000

발주자인 인천국제공항공사(이하 ‘公社’라 한다) 또는 발주자 대리인인 감리단으로부터 검측을 받아야 하며, 철거자재 처리절차는 【표-1】과 같다.

【표-1】 관련공사 철거자재 처리절차



한편, 시공자는 철거 자재 중에서 ♡♡ 및 ♥♥♥♥(♣♣ 등) 등 현금 매각이 가능한 자재는 公社의 자원회수시설로 입고하여야 하며, 公社는 입고된 자재를 감정평가 하여 입찰을 통해 매각 처리하여야 한다.

그런데, (주)◇◇은 철거현장인 제1여객터미널에서 감리단의 확인을 받고 현장사무소로 운반·보관 중이던 고가의 ♣♣ ☆☆●●●을 公社 또는 감리단의 승인 없이 2021. 7. 20. 1,180[kg] 및 2021. 11. 2. 412[kg] 등 총 1,592[kg]를 <<<시 소재 고철처리업체 ■■■■에 무단 반출하였다.

☆☆●●●을 구성하는 ♣♣가 고가의 원자재로서 매각 시 公社의 이익으로 귀속되는 점을 고려할 때, 하도급사 (주)◇◇이 公社의 자산인 철거 ☆☆●●●을 公社 또는 감리단의 승인을 받지 않고 무단 반출한 행위는 형법 제329조²⁾에 따른 절도죄에 해당된다.

따라서, 하도급사 (주)◇◇이 무단으로 반출한 ☆☆●●● 1,592[kg]의 가치를 현 시점에서 정확히 예측할 수는 없으나, 2021년 자원분류처리장

2) 형법 제329조(절도) 타인의 재물을 절취한 자는 6년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

폐○○류 매각단가 적용금액 8,458,247원³⁾을 감안한 환수가 필요하다.
 관련공사에서 철거된 ☆☆●●● 처리 현황은 다음 【표-2】와 같다.

【표-2】 철거 ☆☆●●● 처리현황 (계량표 : 자원분류처리장 발급)

연번	계량 일자/번호	품 명	중량[kg]	감리단 확인
1	2021-02-22-00030	폐○○류	1,160	○ (계량표)
2	2021-02-27-0001	폐○○류	900	○ (계량표)
3	2021-02-27-0009	폐○○류	990	○ (계량표)
4	2021-04-23-00039	폐○○류	1,550	○ (계량표)
5	2021-05-06-0004	폐○○류	1,200	○ (계량표)
6	2021-07-30-00025	폐○○류	1,830	○ (계량표) (무단반입 중량 577)
7	2021. 11월분	폐○○류	810	현재 보관 중 (무단반입 중량 165)
합 계			8,440	
* 무단반입에 따른 철거물량 증가분 : 0.742톤 (0.577톤+0.165톤)				
* 무단반입 증가분 제외한 실제 철거물량 : 7.698톤 (8.44톤-0.742톤)				

2. 하도급사의 외부 잡○○ 무단 반입을 통한 철거비용 부풀리기

관련공사의 철거비용(철거비+운반비)과 관련하여, 시공자는 계약조건과 公社, 감리단 및 시공자가 협의한 결과 등을 바탕으로 실제로 철거한 자재 물량을 기준으로 철거 비용의 정산 및 지급⁴⁾을 요청하여야 한다.

3) 8,458,247원 = (무단반출) 1.592[톤] × (2021년 자원분류처리장 매각단가) 4,829972[원/톤] × (부가세) 1.1

4) 실제 철거물량이 계약 철거물량보다 적을 경우 그 차이만큼을 정산한 후 지급하고, 계약 철거물량 이상일 경우에는 계약서에 명시된 철거 비용을 지급한다.

그런데, 하도급사 (주)◇◇은 관련공사가 시작된 이후 2021년 5월까지 철거 ☆☆●●●이 5.8톤으로 집계됨에 따라 계약 철거 물량 8.76톤 대비 실제 철거 물량 부족으로 계약 금액이 감소할 것을 예상하고 이를 보존하기 위하여, 위의 1번 (하도급사의 公社 자산 무단 반출)에 기재한 바와 같이, ◇◇◇시 소재의 고철 처리업체 ■■■■■를 통하여 2021. 7. 20. 관련공사에서 철거된 고가의 ♣♣ ☆☆●●● 1,180[kg]을 무단으로 반출하고 저가의 ⊙⊙ 잡◎◎ 1,757[kg]을 물물교환 방식으로 무단 반입하였으며, 또한 2021. 11. 2. 동일한 방법으로 412[kg]를 무단 반출하고 577[kg]을 무단으로 반입하는 등 총 2,334[kg]의 외부 잡◎◎을 무단 반입함으로써 약 742[kg]만큼의 철거물량을 부풀렸다.

(주)◇◇이 무단 반입한 외부 잡◎◎ 중에서 1,757[kg]은 2021. 7. 30. 자원 분류처리장으로 반입된 후 매각되었으며, 577[kg]은 (주)◇◇의 현장사무소에 보관중이다.

이와 같이, (주)◇◇이 철거자재 무단 반출 및 외부 잡◎◎ 무단 반입을 통하여 철거물량을 부풀리는 수법으로 철거비용을 증액하려는 행위는 형법 제347조 및 제352조⁵⁾에 따른 사기미수죄에 해당한다.

(주)◇◇이 무단 반입한 외부 잡◎◎ 2,334[kg]에 대한 철거비용은 물물 교환으로 무단 반출한 관련공사 철거 ☆☆●●●의 철거단가를 기준으로 약 37,825,992원에 상당하는 금액이며, 세부 산출내역은 【첨부】와 같다.

다만, 당초의 계약 철거물량 8.76톤이 최종 계약변경으로 7.67톤으로 감소되었고, 무단 반출·반입을 통해 증가시킨 철거물량 0.742톤을 제외 하더라도 실제 철거물량이 7.698톤으로 집계되어 이와 관련한 公社의 재산상 손해는 발생하지 않았다.

5) 형법 제329조(사기) ① 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

형법 제352조(미수범) 제347조 내지 제348조의2, 제350조, 제350조의2와 제351조의 미수범은 처벌한다.

3. 하도급사 소유의 무단반입 외부 잡○○ 처리

(주)◇◇에서 무단 반입한 저가의 ○○ 외부 잡○○ 2,334[kg] 물량 중에 이미 자원분류처리장으로 반입된 후 매각 처리된 1,757[kg]에 상당하는 매각금액은 公社의 합당한 이익에 해당되지 않아 (주)◇◇에게 환급이 필요하고, 현재 (주)◇◇ 현장사무소에 보관중인 반입물량 577[kg]은 하도급사 자체 비용으로 반출하도록 조치할 필요가 있다.

公社가 (주)◇◇에게 환급해야 할 상당 금액의 산정 및 처리와 관련하여, 公社가 (주)◇◇으로부터 환수해야 하는 금액 8,458,247원 중에서 다음과 같이 환급 대상금액을 상계 처리하고 잔여금액에 대하여 환수 조치하는 것이 합리적이다.

① 2021. 7. 20. (주)◇◇이 무단 반입한 저가의 외부 잡○○ 1,757[kg]은 같은 날 1:1 물물교환 방식으로 (주)◇◇이 무단 반출한 公社 자산인 고가의 철거 ☆☆●●● 1,180[kg]과 동일한 가치에 해당되므로, 철거 ☆☆●●● 1,180[kg]의 자원분류처리장 매각금액에 상당하는 6,339,304원⁶⁾은 상계(환수 및 환급) 처리.

② 2021. 11. 2. (주)◇◇이 동일한 방법으로 무단 반출한 公社 소유의 철거 ☆☆●●● 412[kg]의 자원분류처리장 매각 금액에 상당하는 2,118,943⁷⁾원을 (주)◇◇으로부터 환수 조치.

위와 같이, 公社는 (주)◇◇ 소유의 무단 반입 외부 잡○○ 중에서 이미 자원분류처리장으로 반입·매각 처리되어 公社의 이익으로 귀속된 물량에 상당하는 금액을 (주)◇◇에게 반환함으로써, 위법행위 주체인 (주)◇◇과의 금전적 정산을 공정하게 처리하여야 한다.

6) 6,339,304원 = (무단반출) 1.180[톤] × (2021년 자원분류처리장 매각단가) 4,829,972[원/톤] × (부가세) 1.1

7) 2,188,943원 = (무단반출) 0.412[톤] × (2021년 자원분류처리장 매각단가) 4,829,972[원/톤] × (부가세) 1.1

4. 하도급사의 위법행위 처리

관련공사의 최종 계약변경으로 계약 철거물량이 감소되어 철거관련 계약 이행에 따른 公社의 재산상 손해가 발생되지는 않았으나,

원도급사가 아닌 하도급사라 하더라도 관련공사 시행 과정에서 고의적으로 계약 질서를 어지럽히고 발주자인 公社, 발주자의 대리인인 감리단과 원도급사를 기망함으로써 절도와 사기미수에 해당할 수 있는 위법행위를 저질렀으며, 절도 관련 금액이 8,458천원이고 사기미수 금액이 37,826천원에 달하여 적지 않은 금액에 해당되는 상황 등을 종합적으로 고려할 때, (주)◇◇을 대상으로 형사 고소 조치를 취함으로써 사법적 판단과 합당한 처분을 받을 수 있도록 조치할 필요가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

○ 관련공사 발주부서 (公社 ○○○○○처 ☆☆☆□□팀)

관련공사를 진행하면서 하도급사 (주)◇◇이 몰래 시행한 위법행위를 인지하지 못하였으며, 관련공사에 투입된 일용직 노무자로 추정되는 제보자가 관련공사에서 철거한 고가의 ☆☆☆●●●을 저가의 외부 폐☆☆☆☆●●●로 바꿔치기하고 있다는 제보 전화를 받았습니다.

자체 조사한 결과, 관련공사에서 철거된 ☆☆☆●●●이 아닌 다른 종류의 ☆☆☆●●●을 보관하고 있음을 확인하였고 하도급사 현장소장의 주도하에 저질러진 행위라는 진술을 확보 후 원도급사 현장소장에게 관련 경위서를 요청·접수하였습니다.

또한, 제보자로부터 현장사진 등 추가 증거자료를 확보한 후 감사실과의 상담을 거쳐 부당행위 신고서를 제출하였습니다.

○ ★★ 분야 하도급사 (주)◇◇ 현장소장 (◆◆◆)

관련공사에서 철거된 ☆☆●●●을 무단으로 처리하는 과정에서 당사에서 개인적으로 금전적 이득을 취하지는 않았습니다.

다만, 계약 철거내역에 대비하여 실제 철거물량의 부족을 예상하여 이에 대한 부족물량을 보전하기 위하여 철거 ☆☆●●●을 무단 반출하고 외부 잡○○을 무단 반입하였습니다.

○ 관련공사 원도급사 ◆◆◆◆(주) 현장소장 (▣▣▣)

관련공사를 시행하면서 하도급사 (주)◇◇이 몰래 시행한 위법행위를 인지하지 못하였고, 발주처의 연락을 받고 현장점검 시 확인하게 되었습니다. 관련공사 철거 ☆☆●●●을 무단으로 처리하는 과정에서 당사 또는 당사 협력업체인 (주)◇◇이 개인적으로 금전적 이득을 취하지 않았으며, 계약 철거내역에 비하여 철거 물량이 부족할 것으로 예상되어 이에 대한 부족부분을 보전하기 위하여 시행한 것으로 확인되었습니다.

현재 관련공사가 실제적으로 마무리 단계인 상황을 고려하여, 계약업체에 대한 당사의 자체 제재조치 기준에 따라 관련공사에서 위법행위를 저지른 당사의 계약업체 (주)◇◇에 대하여 당사의 손해 금액 발생 시 손해비용의 배상을 청구할 예정이며 향후 당사에서 발주하는 ★★공사 입찰 과정에서 (주)◇◇에 대하여 6개월 간 입찰을 제한할 예정입니다.

조치할 사항

① 사장(○○○○○처장)은 公社 자산인 관련공사 철거 ☆☆●●●을 무단 반출한 하도급사 (주)◇◇을 대상으로 무단반출 철거자재 매각대금에 상당하는 8,458,247원을 환수하시기 바랍니다. (시정_환수)

② 사장(○○○○○처장)은 자원분류처리장에서 매각된 물량 중 하도급사 소유의 무단 반입된 외부 잡◎◎ 물량에 상당하는 6,269,304원을 (주)◇◇에게 환급 하시기 바랍니다. (시정_환급)

③ 사장(○○○○○처장)은 하도급사 (주)◇◇이 무단으로 반입한 외부 잡◎◎ 중에서 현장사무소에 보관 중인 물량에 대하여 하도급사 자체 비용으로 반출 처리하도록 조치하시기 바랍니다. (권고)

④ 사장(○○○○○처장)은 철거자재 처리의 관리·감독을 소홀히 한 시공사와 감리단에 주의를 촉구하고, 향후 公社 발주 개선공사 등에서 계약상대자의 철거자재 무단처리와 같은 부적절 사례가 발생하지 않도록 보관 장소의 지정·관리, 점검절차 강화 등 재발방지 대책을 수립·시행하시기 바랍니다. (통보)

⑤ 사장(○○○○○처장)은 公社 소유의 철거 ☆☆●●●을 무단으로 반출하고, 외부 잡◎◎을 무단으로 반입하는 수법으로 철거물량을 늘림으로써 철거비용 부풀리기를 시도하는 등 위법 행위를 저지른 하도급사 (주)◇◇을 형사 고소 조치하시기 바랍니다. (통보)

※ 조치할 사항 ①번 환수금액과 조치할 사항 ②번 환급금액을 상계 처리하여 잔액 2,188,943원만 환수 조치 가능

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략